

1501568-78.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... declarados perdidos. Derradeiro, o tráfico era realizado em concurso com menor (certidão de nascimento às fls. 94), a atrair a incidência da causa de aumento no artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade apenas e tão somente do crime de tráfico imputado na denúncia aditada, com a respectiva causa de aumento, pelo concurso eventual com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501568-78.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

2325993/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21698085 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2835/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2325993 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CRISTIAN DA COSTA RODRIGUES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP c/c Art. 40 "caput", VI do SISNAD

Data da Audiência:

02/03/2022

Réu Preso

Aos 02 de março de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu CRISTIAN DA COSTA RODRIGUES, acompanhado do Defensor, Dr. Jose Mauricio Camargo, bem como as testemunhas arroladas OSNY BENEDITO DE MORAES JUNIOR, Luciano Donizeti Rodrigues da Silva (PM), ISADORA GABRIELA TAVARES DA SILVA, Camilly Franciele Querino da Rosa e Leandro Ramos Bento. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando

disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de CRISTIAN DA COSTA RODRIGUES por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP c/c Art. 40 "caput", VI do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no mês de novembro de 2020, nesta cidade e Comarca de Tatuí, CRISTIAN DA COSTA RODRIGUES, qualificado nestes autos, associou-se com o adolescente V. G. M. S. para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. Ainda, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 17h50, na rua José Lencione, nº 339, Vila Primavera, nesta cidade e Comarca de Tatuí, CRISTIAN DA COSTA RODRIGUES, previamente ajustado entre si, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente V. G. M. S., trazia consigo, guardava e ocultava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 01 porção de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 0,09 gramas, e 46 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 24 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que o denunciado praticava tráfico de drogas juntamente com o adolescente, com envolvimento de quem faziam a entrega aos usuários que os procuravam. Para tanto, CRISTIAN e V. traziam porções em mãos, facilitando assim a entrega aos interessados. Policiais Militares efetuavam patrulhamento de rotina - em local onde ocorre intensa mercancia ilícita - quando avistaram o denunciado e o adolescente - conhecidos pelo envolvimento com o tráfico - em via pública. Foi dada ordem de parada, porém, o denunciado correu em direção à sua residência. No trajeto, CRISTIAN dispensou R\$ 10,00, que foram apreendidos. Em revista pessoal, com V. foi localizada 01 porção de "crack", R\$ 50,00 e um aparelho de telefonia celular. CRISTIAN foi abordado no quintal de sua casa. Em revista pessoal, com o denunciado foram encontradas 46 porções de cocaína, as quais estavam dentro das vestes íntimas. Auto de prisão em flagrante às fls. 6/7, convertida em prisão preventiva às fls. 44/8. Termo de declarações do adolescente V. G. M. S. em solo policial às fls. 10. Auto de exibição e apreensão às fls. 18/9. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 20/1. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 87/90. Informação sobre o local dos fatos às fls. 33/5. Certidão de nascimento do adolescente V. G. M. S. às fls. 94. Notificação às fls. 101. Defesa preliminar apresentada às fls. 103/10, oportunidade em que arrolou testemunhas. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 14/02/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 116/9). Citação às fls. 144. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, na esteira do registro de fls. 91, observo que ao negar o oferecimento do acordo de não persecução na cota de oferecimento da denúncia, o titular da ação penal o fez de forma fundamentada (fls.

04/5), daí impertinente a intervenção judicial. Ainda, inicialmente, atento à preliminar levantada pela combativa defesa em alegações finais, inobstante tenha meramente noticiado em defesa prévia a dependência química, sem postular formalmente pela realização do correlato exame pericial (fls. 109), observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório do Réu, indícios de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha, restando isolada nos autos a sua alegação sobre dependência de maconha, cocaína e "rocha", mesmo porque, embora a companheira informante Camily tenha reforçado tal versão, acresceu que o amado não consumia entorpecentes na sua presença, o que é deveras sintomático do autocontrole, se é que se utilizasse, mesmo, dessas substâncias, e aqui também pouco críveis as declarações de Leandro e Isadora, a dizerem que apenas conheciam de vista Cristian, mas imaginarem que o que viam ele se utilizando sozinho se tratava de drogas de variadas naturezas, isso ainda que a Superior Instância nos autos do feito certificado às fls. 36 tenha dado provimento ao recurso da defesa para desclassificar a conduta de tráfico para o crime de posse de droga para uso próprio, o que doravante confirmo naqueles digitais, instado pelo arrazoado lançado em alegações finais. Assim já decidi nesta Vara, com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições: "A preliminar ventilada pelo apelante é descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exsurgindo dúvidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 07/01/2019) e, "Ao revés do quanto argumentado, inexistente, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela douta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimputabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u.; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u., todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000627-47.2017.8.26.0571, d.J. 23/05/2019). Ainda, essa objeto de divulgação no Conjur, conforme noticiado no clipping do Tribunal de

Justiça, de 21/04/2021, em lição assim vazada e amparada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que interessa: "[...] Afasto a preliminar. Com efeito, a alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de exame de dependência toxicológica, é despida de fundamento, pois essa prova só teria sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suspeitado de que VIEIRA, em razão do uso de drogas, tivesse alterada a capacidade de entender o caráter criminoso da sua conduta. Mas, como isso não ocorreu, inexistente nulidade para ser sanada: "Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos" (STJ, HC nº 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgamento realizado em 4/AGO/2011).[...]" (v. voto condutor proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1500905-66.2020.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, d.j. 05/02/21). Prosseguindo, nesta sede, não olvido que a Defesa técnica suscita nulidade do flagrante, por supostamente ter sido o agente abordado em sua residência, mas o faz sem sucesso, uma vez que houve fuga e perseguição e restou elucidado crime permanente equiparado a hediondo, a legitimar a incursão, independente de autorização judicial e, francamente, num cenário desses, não é de se imaginar fosse necessária. Por fim, se é certo que o documento de fls. 42 não se refere ao acusado, aquele de fls. 31, sim, e nele também não restaram constatadas lesões (por oportuno, durante os trabalhos nesta solenidade, a z. escrevente de sala providenciou a juntada do laudo correto às fls. 145/6, ratificando o teor do boletim médico), de modo que, acrescendo que o interrogado sob contraditório não alegou ter sido agredido, na sequência daquilo que já fora deliberado às fls. 48, consigno que poderá o interessado, por conta e risco, requerer a correlata apuração. Ultrapassadas essas questões, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade delitivas dos crimes imputados na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos apenas e tão somente em relação ao tráfico de drogas, anotado que recentemente foi alterado o entendimento deste Julgador a respeito da configuração da associação, passando-se a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantir isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 000616-81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019). De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos: (1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador

Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J. 04/07/2019); (8) 0000032-19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, D.J. 24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018). Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida, sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, conclusão da qual não se pode ultrapassar na hipótese, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação. Note-se que os policiais Luciano e Osny, embora conhecessem o acusado e o adolescente V. e suspeitassem de seus laços com a traficância, não trouxeram qualquer informação pretérita a respeito do envolvimento deles de maneira conjugada, sequer apontando se já os tinham visualizado juntos, por isso não se afastando a hipótese de que a comunhão de propósitos fosse recente, quiçá surgida no mesmo dia. Enfim, embora este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, e num caso em que demonstrado apenas o concurso eventual, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas, é medida que se impõe. O mesmo não se pode dizer em relação ao tráfico. Nesse particular, referendando as declarações prestadas em solo policial (fls. 08/9), os militares, servidores cujas reputações se presumem ilibadas, e que nenhum motivo se comprovou possuírem para, conluiados, prejudicar terceiro inocente, inventando notícias pretéritas e confissão informal, bem como desvirtuando os detalhes do flagrante, trouxeram (faz-se uma síntese dos depoimentos, que se complementam sem contradições) que patrulhavam pelo conhecido ponto de tráfico quando se depararam com os conhecidos elementos, suspeitos de envolvimento com o comércio de entorpecentes, razão da abordagem, na qual apreenderam junto do adolescente R\$50,00, um celular e uma porção de crack. Cristian tentou fugir, pulando portão e subindo em telhado, mas foi capturado, com ele apreendidas, alocadas na cueca, 46 porções de cocaína, isso além dos R\$10,00 dos quais se desfez ao iniciar a fuga.

Perante os policiais, confissão informal da dupla, a qual optou pelo sintomático silêncio em solo investigativo, fls. 10/1. Abra-se um parêntesis para consignar que a potencialidade lesiva veio atestada pelo laudo de fls. 87/90, como sendo, 1

porção de crack, com 0,1 grama líquido e 46 porções de cocaína, com 4,90 gramas líquidos. Interrogado, doravante superando o silêncio, Cristian disse que trazia consigo apenas uma porção de crack, para uso, negando conhecimento a respeito das demais, de cocaína. Restou desamparada a versão do acusado, pois, elucidado com êxito um cenário de tráfico, a despeito de casual a presente abordagem, pois, diante do tirocínio próprio da atividade que exercem, suspeitando do envolvimento dos elementos com a traficância, os agentes, tão logo os visualizaram naquele ponto do ilícito comércio, optaram pela abordagem, deparando-se não só com a porção de crack junto do menor quanto com a sugestiva tentativa de fuga do acusado, com o qual apreendidas e aí a quantidade já não deixa a menor dúvida, tanto que acabaram por ouvir confissão da traficância, nada menos do que 46 porções de cocaína, montante incompatível com a alegação de posse para mero uso (e bem sabendo disso, o interrogado optou por assumir a posse de uma porção de crack, apenas, droga que sequer foi encontrada com ele, diga-se), mormente com um sujeito que não trabalha com constância, pois, embora ajude o genitor de vez em quando, como servente, não possui, e isso foi o que se entendeu das declarações do depoente, o corpo bom para o trabalho (testemunha Leandro, arrolado pela própria defesa). Inarredável, nesse contexto, o reconhecimento da finalidade mercantil. Enfim, bem elucidado um cenário de tráfico de drogas. E sempre digo, o fato de ser usuário, do que não há comprovação séria nos autos, muito menos sob o viés da eventual dependência química, cogitada na defesa prévia (fls. 109), uma vez que a própria companheira não o presenciava utilizando entorpecentes e as testemunhas Leandro e Camily apenas o conhecem de vista, daí obviamente apenas presumindo que aquilo que viam Cristian fazendo uso se tratava de droga (e aqui registro o respeito à conclusão havida por parte da Superior Instância no v. Acórdão já mencionado, mas ainda não transitado em julgado), não exclui as atividades de traficância, pelo contrário, as potencializa, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Quanto ao numerário e celular apreendidos, nesse cenário, logicamente relacionados ao comércio ilícito, devem ser declarados perdidos. Derradeiro, o tráfico era realizado em concurso com menor (certidão de nascimento às fls. 94), a atrair a incidência da causa de aumento no artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade apenas e tão somente do crime de tráfico imputado na denúncia aditada, com a respectiva causa de aumento, pelo concurso eventual com adolescente, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, afinal, o acusado apresenta irrefreável propensão para o envolvimento com atividades ilícitas previstas na Lei de Drogas, o que se torna escancarado pela sua recente vida anteacta. Com efeito, para além do que sucedeu na recente infância, na qual também registrado incidente correlato, embora inquéritos e ações penais em andamento não possam ser utilizados para afirmação de maus antecedentes, não há dúvidas de que os incidentes pretéritos permitem identificar a inadequação da personalidade, mesmo porque, certas ocorrências, pelo seu contexto, traduzem esse modo inadequado de conduta, ainda que até mesmo uma absolvição sobrevenha por uma ou outra razão. E o caso de Cristian é peculiar, pois, no ano anterior o Réu havia sido preso em flagrante nos autos do feito 1501329-11.2020.8.26.0571, ocasião em que surpreendido com porções de maconha, mas concedida a liberdade provisória pela Superior Instância, em feito no qual restou condenado por v. acórdão pendente de trânsito em julgado, embora desclassificada a conduta para a infração do art. 28 da Lei de Drogas (certidão às fls. 36 e consulta aos respectivos digitais), frustrou a confiança do Juízo e tornou a se envolver em contexto de posse de drogas, até agora reconhecido com finalidade mercantil. Francamente, afronta escancarada ao sistema de administração da Justiça, a denotar indiscutível deturpação da personalidade e demandar rigor na estipulação da reprimenda, mesmo porque, a partir dela é que se almeja correção de conduta, até agora não conseguida. Por tais razões lembrado que também houve atuação em concurso para a venda de variadas drogas, as nefastas cocaína e crack, quase cinco dezenas de porções, a potencializar o desvalor da conduta, pelo maior profissionalismo e risco criado, elevo em 1/6 a pena-base, estabelecendo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de

elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda e em prestígio ao princípio constitucional da individualização. Na segunda fase, presente a 61, II, "j", do CP, eis que o crime uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada, todavia, com a atenuante da menoridade relativa (fls. 40), então inalterada a reprimenda. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente denotando profissionalismo e potencial capacidade para atingir o bem juridicamente tutelado, traficava enquanto em gozo de liberdade provisória concedida por ocasião de um outro flagrante de tráfico, no qual surpreendido no ano anterior (pese desclassificada a conduta por v. Acórdão pendente de trânsito em julgado, já registrei), doravante em concurso e com quase cinco dezenas de porções entre cocaína e crack, assim indicando que fazia da espécie de ilicitude o seu meio de vida, mesmo porque labor lícito regular não comprovou, e isso desde os tempos da recente infância, nos quais se envolveu em pelos menos um episódio de ato infracional equiparado ao crime de tráfico, do ano de 2019, em virtude dele recebendo liberdade assistida (certidão às fls. 137/41, sendo as demais inerentes a infrações de furto e dano - fls. 135/6 e 142, aqui registrado que, de molde a esclarecer a contradição na certidão de fls. 142, a mencionar ora furto, ora lesões corporais, confirmei nos respectivos digitais se tratar de apuração de furto qualificado), inservível, conforme se viu, para conter o ímpeto para a ilicitude. Não é, por certo, neófito na traficância, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, o envolvimento aproximado em tempos recentes, o passado infracional, inclusive específico, além do concurso e quantidade e natureza dos entorpecentes aqui apreendidos. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infrainstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenas adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]". Ainda, em caso de envolvimento pretérito, também já decidi nesta Vara, com

confirmação pelo Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação 0004345-24.2016.8.26.0624, Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Amaro Thomé, e o entendimento não deixa de encontrar arrimo

em julgados do Tribunal encarregado de garantir a inteireza positiva do ordenamento infraconstitucional pátrio, conforme se verifica no AgRg no AREsp 1663087/MG, Colenda Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, d.J. 16/06/20, de cuja ementa extraio: "[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual - dentro do seu livre convencimento motivado - considerou que as circunstâncias em que praticado o crime e o fato de o acusado responder a outro processo pela prática do delito de tráfico de drogas evidenciariam a sua dedicação a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico, e, portanto, impossibilitariam a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Embora seja certo que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado, não possa ser sopesada para exasperar a reprimenda-base - consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal -, não há óbice a que tais elementos possam, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerados para demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva (ensejando, por conseguinte, a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública) ou mesmo para evidenciar, como no caso, a dedicação do acusado a atividades delituosas.[...]". Derradeiro, por incidente a causa especial de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, aqui aplicada no patamar mínimo, de 1/6, torno definitiva a reprimenda em 06 anos, 09 meses e 20 dias, e 680 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial semiaberto, aqui respeitado o entendimento do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP, Relator Ministro Rogério Schietti, a sugerir a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea "b" do CP, uma vez que, já se sabe, o processo criminal pretérito importou em desclassificação para o crime de menor potencial ofensivo, de posse para uso, o antecedente da infância embora tenha ensejado internação provisória pelo interrogado admitida culminou com imposição de liberdade assistida e, a despeito do concurso estabelecido com menor, a quantia de entorpecentes apreendida, pese considerável, não foi expressiva e ponto de reclamar, aliada às demais circunstâncias, demasiado rigor. Alternatividade vedada tão somente pela quantidade de reprimenda estabelecida. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, ABSOLVIDO o réu da acusação de infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR CRISTIAN DA COSTA RODRIGUES, por incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Excepcionalmente, o recurso deverá se dar em liberdade haja vista que o regime estabelecido foi o semiaberto e no feito pretérito houve desclassificação para a conduta de posse para uso, também não se registrando internação definitiva na época da recente infância, de modo que a não exorbitante quantidade de entorpecente aqui apreendida, em conjunto com esses outros fatores, a despeito de importarem em considerações judiciais desfavoráveis, não estão a autorizar a adoção de redobradas cautelas em sede de prisão provisória a partir desse momento. Também não é de se afastar, num juízo de perspectiva, que as instâncias revisoras desautorizem as circunstâncias negativas apontadas por este juízo. Expeça-se, portanto, alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na

serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o(a) Ré(u) manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso. Pela defesa foi solicitada a aplicação do disposto no art. 600, § 4º do CPP, o que foi deferido pelo Juízo, ficando a serventia ciente de tal circunstância. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA